

UMOWA ZLECENIA POŚREDNICTWA W ZAKUPIE I IMPORCIE POJAZDU

§ 1. STRONY UMOWY

Zleceniobiorca:

Miami Autocenter GmbH "*sprawdzoneauto.pl*"

Bremer Heerstr. 7A

27711 Osterholz-Scharmbeck

Niemcy

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Walsrode pod numerem HRB 206801, NIP UE: DE301416568, zwana dalej Pośrednikiem.

Zleceniodawca:

PESEL/NIP: _____,

zwany dalej Klientem.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Klient zleca Pośrednikowi wyszukanie, analizę dokumentacji oraz reprezentowanie Klienta podczas licytacji lub zakupu pojazdu na profesjonalnych platformach aukcyjnych B2B na terenie Unii Europejskiej.

Pośrednik działa wyłącznie jako agent zakupu i doradca Klienta. Umowa niniejsza nie stanowi umowy sprzedaży pojazdu.

Co do zasady, nabycie pojazdu następuje bezpośrednio pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim (dom aukcyjny, bank, firma leasingowa, flota).

Wyjątkowo, jeżeli regulamin platformy aukcyjnej tego wymaga, Klient upoważnia Pośrednika do technicznego pośrednictwa w płatności lub zakupie pojazdu w imieniu Klienta, bez powstania po stronie Pośrednika statusu sprzedawcy.

§ 3. PROCEDURA LICYTACJI I KAUCJA (ZABEZPIECZENIE POŚREDNIKA)

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług jest wpłata przez Klienta kaucji w wysokości _____ PLN.

Kaucja podlega 100% zwrotowi, jeśli licytacja nie zostanie wygrana lub Klient zrezygnuje przed jej rozpoczęciem.

W przypadku wygrania aukcji, kaucja zostaje zaliczona na poczet wynagrodzenia Pośrednika.

KARA UMOWNA:

Jeżeli Klient wygra licytację, a następnie uchyli się od zapłaty za pojazd w terminie określonym w §6, kaucja przepada w całości na rzecz Pośrednika jako kara umowna, stanowiąca rekompensatę w szczególności za:

- kary i opłaty nałożone przez Dom Aukcyjny,
- utratę wiarygodności aukcyjnej Pośrednika,
- koszty operacyjne poniesione w toku realizacji umowy.

§ 4. WYNAGRODZENIE I TRANSPARENTNOŚĆ (OPEN-BOOK POLICY)

Wynagrodzenie Pośrednika (provizja) jest stałe i wynosi _____

Klient pokrywa faktyczne koszty zakupu pojazdu. Na koszty składają się m.in.: a) Cena pojazdu wylicytowana w Domu Aukcyjnym; b) Opłaty aukcyjne (Buyer Fee) wg cennika Domu Aukcyjnego; c) Koszty transportu pojazdu do Polski; d) Koszty dokumentacji i tłumaczeń.

§ 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I RĘKOJMI

Klient przyjmuje do wiadomości, że zakup odbywa się na aukcji profesjonalnej B2B, gdzie pojazdy sprzedawane są w stanie, w jakim się znajdują. Podstawą zakupu jest opis domu aukcyjnego i/lub raport techniczny rzeczoznawcy.

Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne pojazdu, w szczególności za wady ukryte, które nie zostały ujęte w raporcie technicznym dostarczonym przez Dom Aukcyjny.

Klient niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi wobec Pośrednika.

Pośrednik zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej (Reklamation) wobec Domu Aukcyjnego, jeśli po odbiorze pojazdu stwierdzone zostaną rażące rozbieżności z raportem, przy czym Pośrednik nie gwarantuje uznania reklamacji przez podmiot trzeci.

§ 6. TERMINY PŁATNOŚCI (RYGOR NATYCHMIASTOWY)

Klient każdorazowo określa maksymalną kwotę licytacji, która stanowi wiążący limit dla Pośrednika.

Limit ten może zostać ustalony w formie elektronicznej, w szczególności (WhatsApp, Messenger, e-mail, formularz).

Klient zobowiązuje się przełać pełną kwotę za pojazd (zgodnie z fakturą proforma) w terminie 48 godzin (2 dni robocze) od momentu otrzymania potwierdzenia wygranej.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za kary za zwłokę nałożone przez Dom Aukcyjny wynikające z nieterminowej płatności.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa podlega prawu niemieckiemu (BGB). Sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Pośrednika w Niemczech.

Umowa zawarta drogą elektroniczną (skan PDF lub podpis elektroniczny) ma moc oryginału.